

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מאיר כהן

פ/25/5867

הצעת חוק-יסוד : משאל עם – ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר

- משאל עם
1. ייערך משאל עם בשאלת הקמת ועדת חקירה לפי חוק ועדות חקירה, התשכ"ט–1969¹ (להלן – חוק ועדות חקירה), לחקירת אירועי כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023).
- השאלה במשאל
2. (א) השאלה שתוצג לבוחר במשאל העם תהיה "האם את/ה בעד או נגד הקמת ועדת חקירה, לפי חוק ועדות חקירה, התשכ"ט–1969, לאירועי כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023)?".
- (ב) פתקי ההצבעה במשאל העם יישאו את המילים "בעד" או "נגד".
- תוצאות
3. היה מספר המצביעים בעד גדול ממספר המצביעים נגד, תקים הממשלה ועדת חקירה לפי חוק ועדות חקירה, בתוך 30 יום ממועד פרסום תוצאות המשאל.
- הזכות להשתתף
4. זכאי להשתתף במשאל העם מי שהיה זכאי להשתתף בבחירות לכנסת לו היו מתקיימות במועד עריכת משאל העם.
- החלת הוראות
5. על עריכת משאל העם יחולו הוראות הדין בעניין הבחירות לכנסת, בשינויים המחויבים ובשינויים שנקבעו בחוק.
- מועד משאל העם
6. משאל העם ייערך בתוך 90 ימים מיום פרסומו של חוק זה.

דבריו הסבר

ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) התרחשו בדרום מדינת ישראל אירועים חסרי תקדים בהיקפם, בחומרתם ובמחדליהם. מתקפת הטרור הרצחנית של חמאס גבתה את חייהם של למעלה מ-1,200 אזרחים וחיילים, הביאה לשבי של מאות בני אדם, לפגיעה קשה בתחושת הביטחון האישי של אזרחי ישראל, ולחשיפת כשלים מערכתיים חמורים בקרב מערכות הביטחון, המודיעין, הדרג המדיני וגורמי הפיקוד. מאורעות אלו עוררו זעזוע עמוק בציבור הישראלי, והובילו לדרישה רחבה, חוצת מגזרים ודעות, לחקר יסודי, בלתי תלוי ומעמיק של נסיבות הכישלון. במקביל, ניכרת מידה רבה של אי-אמון מצד

¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 28.

חלקים מהציבור ביכולתה של הממשלה לקיים בירור פנימי אובייקטיבי, או להקים ועדת חקירה ממלכתית מיוזמתה – בשל ניגוד עניינים מובנה ובשל המעורבות הישירה של מקבלי ההחלטות באירועים עצמם. לנוכח חשיבותו ההיסטורית, הציבורית והערכית של בירור זה, מוצע לקבוע מנגנון מיוחד וחרג – משאל עם, אשר יאפשר לציבור הרחב, ריבון המדינה, להכריע בשאלה האם יש להקים ועדת חקירה ממלכתית לחקר אירועי כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023).

הצעת חוק היסוד מבקשת לעגן את קיומו של משאל העם בתוך 90 ימים מיום פרסומו של חוק היסוד, כאשר תוצאותיו – ככל שיתמוך רוב הציבור בהקמת ועדת חקירה – יחייבו את הממשלה להקים ועדה ממלכתית מתוקף חוק ועדות חקירה, התשכ"ט–1969, בתוך 30 ימים ממועד פרסום התוצאות. בהצעה זו אין משום הבעת עמדה מוקדמת לגבי תוצאות החקירה, אלא אך ורק קריאה להעניק לציבור את הזכות הבסיסית להשתתף בהחלטה היסטורית מהותית, אשר נוגעת לשיקום האמון בין האזרח למדינה ולחוסנה של הדמוקרטיה הישראלית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח באייר התשפ"ה (26.05.2025)